



DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITOS POLÍTICOS

SUFRÁGIO • ALISTAMENTO • VOTO • ELEGIBILIDADE • INELEGIBILIDADES • PARTIDOS

DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 10

DIA 19 • 4ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



MAPA DO TEMA

Do povo ao mandato

1. Soberania popular e sufrágio

A soberania popular se exerce pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, além dos instrumentos de participação previstos na Constituição.

EXEMPLO Questão pode trocar sufrágio por voto: sufrágio é o direito político de participação; voto é instrumento de exercício.

BIZU 95+ Sufrágio = direito; voto = exercício.

PEGADINHA Usar os termos como sinônimos perfeitos em qualquer contexto.

2. Alistamento e voto

O alistamento e o voto são obrigatórios para maiores de 18 e menores de 70; facultativos para analfabetos, maiores de 70 e maiores de 16 e menores de 18; vedados para estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos.

EXEMPLO Jovem de 17 anos pode votar, mas não é obrigado. Estrangeiro residente continua sem alistamento eleitoral.

BIZU 95+ Obrigatório • facultativo • vedado: monte três caixas mentais.

PEGADINHA Confundir conscrito com militar profissional.

Q01 CEBRASPE • Direito Constitucional

O alistamento eleitoral é facultativo para os analfabetos, para os maiores de setenta anos e para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



ELEGIBILIDADE

Quem pode ser votado

3. Condições de elegibilidade

São condições de elegibilidade: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima conforme o cargo.

EXEMPLO Nem todo eleitor é elegível: pode votar, mas não reunir idade ou filiação partidária.

BIZU 95+ Direitos políticos ativos ≠ passivos automaticamente.

PEGADINHA Esquecer a filiação partidária em cargos eletivos tradicionais.

4. Idades mínimas

35 anos para presidente, vice e senador; 30 para governador e vice; 21 para deputado federal, deputado estadual/distrital, prefeito, vice e juiz de paz; 18 para vereador.

EXEMPLO A banca ama inverter 21 e 30.

BIZU 95+ 35/30/21/18: decore essa escadinha.

PEGADINHA Atribuir 18 anos ao cargo de deputado.

Q02 CEBRASPE • Direito Constitucional

A idade mínima para o cargo de vereador é de dezoito anos, enquanto a exigida para prefeito é de vinte e um anos.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



INELEGIBILIDADE

Onde a prova derruba

5. Inelegibilidades absolutas e relativas

São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Além disso, a Constituição e a LC 64/1990 preveem hipóteses relativas, como restrições ligadas a parentesco, reeleição, renúncia e desincompatibilização.

EXEMPLO Analfabeto pode alistar-se e votar facultativamente, mas não pode ser eleito.

BIZU 95+ Analfabeto: pode votar, não pode ser votado.

PEGADINHA Confundir inalistabilidade com inelegibilidade absoluta do analfabeto.

6. Perda e suspensão dos direitos políticos

A Constituição enumera taxativamente as hipóteses: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, improbidade administrativa nos termos do art. 37, e recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa.

EXEMPLO Questão costuma inserir hipótese não prevista expressamente e esperar que o candidato aceite.

BIZU 95+ O rol é taxativo.

PEGADINHA Acrescentar “inadimplência tributária” ou outras hipóteses imaginárias.

Q03 CEBRASPE • Direito Constitucional

Os analfabetos podem votar, mas são inelegíveis, ao passo que os conscritos, durante o serviço militar obrigatório, são inalistáveis.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



FECHAMENTO

O essencial para acertar

7. Partidos e democracia representativa

A filiação partidária segue sendo regra para elegibilidade, e os partidos têm autonomia na forma constitucional. Em prova, conecte direitos políticos a partidos, sistema representativo e participação popular.

EXEMPLO Questão de direitos políticos pode misturar elegibilidade com disciplina dos partidos.

BIZU 95+ Leia se a banca está perguntando sobre eleitor, candidato ou partido.

PEGADINHA Responder norma de inelegibilidade quando o item fala de alistamento.

8. Método

Classifique o item em quatro grupos: alistamento/voto; elegibilidade; inelegibilidade; perda/suspensão. Só então busque a regra exata.

EXEMPLO Esse simples enquadramento evita que você misture eleitor e candidato.

BIZU 95+ Primeiro a CAIXA do assunto, depois a regra.

PEGADINHA Querer resolver só pelo “sentimento” da frase constitucional.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - CERTO

É exatamente a disciplina do art. 14, §1º, II, da Constituição: voto e alistamento facultativos para esses três grupos.

QUESTÃO 02 - CERTO

A idade mínima para vereador é 18 anos; para prefeito e vice, 21 anos.

QUESTÃO 03 - CERTO

Analfabetos podem votar facultativamente, mas são inelegíveis. Conscritos, durante o serviço militar obrigatório, são inalistáveis.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Direitos políticos: separe alistamento/voto, elegibilidade, inelegibilidade e perda/suspensão. Decore os grupos do voto facultativo e a escada 35/30/21/18. Lembre: analfabeto vota, mas não é elegível; conscrito é inalistável durante o serviço militar obrigatório.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal, arts. 14 a 17; LC nº 64/1990 em noções gerais; questões CEBRASPE e roteiro da Mentoria Titã.